

8.11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ПРОБЛЕМЫ ПО ЕЕ ОХРАНЕ¹

©Васильев Тимофей Валерьевич, юридический факультет

Место учебы: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

timofey.vasiliev2014@yandex.ru

Аннотация: главной задачей в данной статье является анализ основных источников банковского права, исследование вопросов по правовому регулированию использования биометрических данных на рынке банковских услуг.

В статье, в результате исследования, автор пришел к выводу, что необходимо продолжать развивать законодательство в сфере применения биометрии в банковской сфере для дальнейшего развития биометрических технологий в нашем государстве и их надежной охраны.

Данная статья должна помочь взглянуть на описываемую в ней проблему с практической стороны и послужить катализатором к решению проблем в ней затронутых. В частности, статья будет полезна с теоретической и с практической точки зрения для специалистов в области, как юридической, так и других наук.

Ключевые слова: биометрия, биометрические данные, идентификация, аутентификация, банк.

Среди семи с половиной миллиардов населения нашей планеты, каждый из людей имеет собственные уникальные физические признаки. Часть этих признаков получена от рождения и, практически, не изменяется на протяжении всей жизни (они же физиологические). Среди таких признаков – ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), отпечатки пальцев и геометрические пропорции руки, радужная оболочка глаза и также рисунок вен на ладони. Некоторые приобретаются с возрастом и могут меняться по истечении времени (то есть поведенческие). Это, например, тембр и интонация голоса или подпись человека. Данные признаки сугубо индивидуальны и не повторяются ни у одного человека на земле. По этим-то признакам и можно идентифицировать конкретную личность.

Новые биометрические технологии, способные распознавать разных людей, и построены на этих уникальных человеческих признаках. В настоящее время, данные технологии активно внедряются в банковском секторе.

И конечно, необходимо своевременное правовое регулирование данных отношений. Несмотря на то, что тенденция сложилась из следования закона за практикой, государству необходимо более своевременное регулирование применения биометрических технологий банковским сектором.

В данной статье я бы хотел рассмотреть основные нормы и положения российского законодательства, регулирующие использование биометрических технологий банками, также в сферу моего исследования входит освещение проблемы защищенности биометрических данных при их использовании на рынке банковских услуг.

Предметом моего исследования являются нормы гражданского, банковского и предпринимательского законодательства, а также нормы, закрепленные в других законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах. Также, в область предмета данной статьи входят научные и публицистические труды ученых – правоведов и правоприменительная практика.

Если рассматривать историю создания и развития биометрических технологий, то необходимо вспомнить, что впервые, биометрию для идентификации людей начали применять полицейские разных стран. В частности, французский криминалист Альфонс Бертильон в 1879 году разработал собственную систему по идентификации, она включала в себя информацию о росте, объеме и длине тела человека и отдельных его частей, а также его словесное описание и фотопортрет. В начале двадцатого века полиция Великобритании стала применять отпечатки пальцев при розыске и поимке преступников.

На сегодняшний день криминалистика активно использует данную систему до сих пор, дополняя ее новыми методами. В Российской Федерации в 1998 году была введена обязательная дактилоскопическая регистрация данных для военнослужащих, полицейских и для некоторых других госслужащих². В Соединенных Штатах Америки с началом двухтысячных годов начали снимать отпечатки пальцев, а также фотографировать всех въезжающих иностранцев. На сегодняшний день во многих странах мира используется биометрия. Выдаются биометрические паспорта, водительские удостоверения и визы.

Таким образом, биометрия активно внедряется в нашу жизнь, хотим ли мы этого или нет. На сегодняшний день, биометрические данные активно применяют в различных сферах. Причем, как в государственной, так и в коммерческой сфере. Банки активно внедряют биометрические технологии. И это способствует защите клиентов от мошенников, так как преодолеть шифрование биометрической идентификации более сложно, чем, к примеру, подобрать ПИН-код. Также, биометрия упрощает проводимые, на ее основе, финансовые операции. Например, с 2018 года активно внедряется единая биометрическая система, в которую заносятся биометрические сведения клиента после его первичной идентификации в банке, регистрирующем его в единой системе идентификации и аутентификации. Она позволяет на основе специальной цифровой платформы для биометрической идентификации на удаленном досту-

¹ Научный руководитель: Е.Л. Венгеровский к.ю.н., преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ

Scientific adviser: E.L. Vengerovsky Candidate of Law, lecturer of the Department of Legal Regulation of Economic Activities of the Financial University under the Government of the Russian Federation

² Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3806.

пе, предоставлять цифровые банковские услуги. Так, данная система позволяет банкам открывать вклады, счета, предоставлять кредиты и проводить платежи без личного присутствия человека.

В нашей стране банковские учреждения уже активно применяют технологии распознавания по голосу при обращении в колл-центры, для распознавания клиента по лицу при обращении в отделения банков, а также сканируют отпечатки пальцев при входе в мобильное приложение банка. Удаленная идентификация позволяет получать многие банковские услуги онлайн. Клиенту лишь необходимо один раз посетить банк для прохождения биометрической идентификации. После чего, банк передает данные в Единую биометрическую систему. И человек имеет возможность пользоваться услугами любого банка дистанционно, через подтверждение своей личности в Единой государственной системе идентификации и аутентификации и в Единой биометрической системе.

Стоит отметить, что в настоящее время вопрос с нормативным регулированием сбора и использования биометрии частично и постепенно решается. Например, 1 октября 2019 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»³. Данный закон регламентирует и определяет положения, касаемо обладателей цифровых прав. В частности, закон устанавливает, что такое электронная сделка.

Также, в Российской Федерации существует закон о персональных данных, где говорится, что «персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к физическому лицу — субъекту персональных данных»⁴. Понятие «биометрия» нормативно закреплено. Согласно ГОСТу, «биометрическая характеристика (biometric characteristic; исключен «biometric»): Биологические и поведенческие характеристики индивида, которые могут быть зарегистрированы и использованы в качестве отличительных, повторяющихся биометрических признаков для автоматического распознавания индивидов»⁵. Также, в п. 5 Постановления Правительства РФ № 1119⁶ персональные данные подразделяются на различные категории и среди них отдельно выделяют биометрические данные. Закон о противодействии отмыванию и легализации доходов дает понятие идентификации («идентификация — совокупность мероприятий по установлению ... законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем»⁷).

³ Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступ. в силу с 01.10.2019) // Российская газета. № 60. 20.03.2019.

⁴ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) // Российская газета. № 0. 29.07.2019.

⁵ Информационные технологии. Словарь. Часть 37. Биометрия [Текст]: ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016. Введ. 2016. М.: Стандартинформ, 2016. 2 с.

⁶ Постановление Правительства России от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

⁷ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с

Роскомнадзор отдельно выпустил разъяснения и методические рекомендации, где конкретно прописал виды биометрических персональных данных и способы их получения. Так, например, из данных разъяснений можно узнать что «рентгеновские или флюорографические снимки пациента не являются биометрическими персональными данными до тех пор, пока органы следствия и дознания не начинают использовать их для установления личности конкретного лица»⁸. Кстати, точно такая же ситуация и с фото и видео изображениями человека. Они становятся биометрическими персональными данными с того момента как по данному изображению попытаются выяснить личность определенного человека.

Однако, некоторые вопросы, связанные с безопасностью использования личных биометрических данных пока что остаются открытыми. В частности, существует проблема отсутствия правовой и технической защиты данных. В связи с чем принимаются заградительные нормы, сосредоточенные в первую очередь в ограниченной композиции прикладных рамочных решений на рынке банковских услуг⁹.

Например, для законодательного обеспечения и развития единой биометрической системы, активно лоббируемой Банком России, был принят специальный Федеральный закон¹⁰. Однако, по мнению Федеральной службы безопасности при работе с банками безопасность в единой биометрической системе соблюдается недостаточно. Так, контрразведка в ноябре 2018 года направила в Центральный Банк требования для банков по защите персональных данных, в соответствии с приказом ФСБ № 378¹¹, данный приказ приравнивает их по уровню защиты к государственной тайне. А это выполнить банкам крайне сложно. Центральный Банк совместно с ФСБ сейчас ищут возможные решения, что предполагает также необходимость правового регулирования.

Предполагается, что использование биометрии в банковской сфере — это довольно надежная система защищенности финансов, по сравнению с остальными. Информация хранится обезличено в специальных закрытых источниках, а также защищена криптографией. Собирать биометрию банки могут только при получении письменного согласия кли-

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Российская газета. № 0. 09.08.2001.

⁸ Разъяснения Роскомнадзора от 02.09.2013 «О вопросах отнесения фото- и видео- изображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки» // [Электронный ресурс]: Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций URL: <https://pd.rkn.gov.ru/press-service/subject1/news2729/> (Дата обращения 09.10.2019).

⁹ Тарасенко О.А. Цифровое преобразование банковской и платежной систем России // Предпринимательское право. 2019. N 3. С. 2.

¹⁰ Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступ. в силу с 09.01.2018) // Российская газета. № 1. 09.01.2018.

¹¹ Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N 378 г. Москва «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности». Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 августа 2014 г. № 33620.

ента¹². Также банки используют, как правило, двойную аутентификацию. Например, по ПИН-коду и биометрическим данным. Но, несмотря на преимущества биометрии проблемы с безопасностью при использовании биометрических данных продолжают существовать.

Для примера, предлагаю обратиться к зарубежному опыту. Самой крупной биометрической системой идентификации является индийская «Aadhaar». В ней зарегистрировано почти все население страны, а это более чем 1,19 миллиардов человек. В этой системе собраны биометрические (радужная оболочка глаз, отпечатки пальцев и фотографии) и персональные (инициалы, пол, дата рождения и место проживания, телефон и электронная почта) данные. У каждого гражданина теперь свой двенадцатизначный идентификационный номер и специальная ID-карта. При предъявлении карты или ее номера и прохождении биометрической идентификации, гражданин может получать любые услуги (в том числе и финансовые)¹³.

Однако, в начале 2018 года сотрудники газеты «The Tribune», заявили, что купили программное обеспечение, дающее право доступа к персональным данным и что это программное обеспечение позволит напечатать поддельные идентификационные карты. Индийские органы власти, хотя и заявили, что без биометрии эти данные бесполезны, но пример засвидетельствовал еще раз, что пока что система баз данных не представляется полностью надежной.

Без сомнения, переводы и кредиты, вклады и покупки при помощи одного пальца или взгляда уже становятся доступны. Биометрические технологии в банковской сфере непрерывно развиваются. И тем самым, совершенствуют ее. Однако, это порождает и новые проблемы, требующие неотлагательного решения. В первую очередь необходимо более детально и своевременно развивать законодательство в сфере биометрических данных, и особенно, в разделе их защиты. К тому же, необходимо техническое совершенствование технологий и инструментов, связанных с получением, использованием, хранением и предоставлением банками персональных биометрических данных. Необходимо учесть и опасения о возможном злоупотреблении при использовании «банковской» биометрии государством. Дискуссия о балансе тотального контроля государства над обществом и личной свободой каждого гражданина является открытой.

Банковская сфера в России сейчас выступает первопроходцем в применении биометрических технологий для общества. Внедрение единой биометрической системы, служит тому примером. От того, как биометрические технологии будут развиваться в банках, зависит возможное продвижение биометрии и в остальных отраслях. В применении биометрии на рынке банковских услуг есть как плюсы, так и минусы. Куда и к чему нас это приведет? Время покажет.

Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригинальность 91%.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3806.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) // Российская газета. № 0. 29.07.2019.
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Российская газета. № 0. 09.08.2001.
4. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступ. в силу с 01.10.2019) // Российская газета. № 60. 20.03.2019.
5. Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступ. в силу с 09.01.2018) // Российская газета. № 1. 09.01.2018.
6. Постановление Правительства России от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
7. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N 378 г. Москва «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности». Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 августа 2014 г. № 33620.
8. Информационные технологии. Словарь. Часть 37. Биометрия [Текст]: ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016. Введ. 2016. М.: Стандартинформ, 2016.
9. Разъяснения Роскомнадзора от 02.09.2013 «О вопросах отнесения фото- и видео- изображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки» // [Электронный ресурс]: Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций URL: <https://pd.rkn.gov.ru/press-service/subject1/news2729/> (Дата обращения 09.10.2019).
10. Тарасенко О.А. Цифровое преобразование банковской и платежной систем России // Предпринимательское право. 2019. N 3.
11. Венгеровский Е.Л. Инновации интернет-банкинга как фактор конкурентоспособности кредитных организаций на современном рынке банковских услуг // Банковское право. – 2018. – № 1. – С. 47-52.

¹² Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018) // Российская газета. № 0. 29.07.2019.

¹³ Венгеровский Е.Л. Инновации интернет-банкинга как фактор конкурентоспособности кредитных организаций на современном рынке банковских услуг // Банковское право. – 2018. – № 1. – С. 47-52.

LEGAL REGULATION OF THE USE OF BIOMETRICS IN THE BANKING SECTOR AND THE PROBLEMS OF ITS PROTECTION

©Vasiliev Timofey V., Faculty of Law

Study place: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

timofey.vasiliev2014@yandex.ru

Annotation: the main objective of this article is the analysis of the main sources of banking law, the research of the legal regulation of the use of biometric data in the banking market.

As a result of the study, the author has come to the conclusion that it is necessary to continue to develop legislation in the field of biometrics in the banking sector for the further development of biometric technologies in our state and their reliable protection.

This article might be useful for looking at the problem described in it from the practical side and serving as a catalyst for solving the problems raised. In particular, the article will be useful from both: theoretical and practical point of view for specialists in the field of law and other sciences.

Keywords: *biometrics, biometric data, identification, authentication, bank.*

Reference list:

1. Federal'nyy zakon ot 25.07.1998 № 128-FZ «O gosudarstvennoy daktiloskopicheskoy registratsii v Rossiyskoy Federatsii» (s izm. i dop., vstup. v silu s 30.06.2018) // *Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii.* – 1998. – № 31. – St. 3806.
2. Federal'nyy zakon ot 27.07. 2006 № 152-FZ «O personal'nykh dannykh» (s izm. i dop., vstup. v silu s 30.06.2018) // *Rossiyskaya gazeta.* № 0. 29.07.2019.
3. Federal'nyy zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ «O protivodeystvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem» (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.10.2019) // *Rossiyskaya gazeta.* № 0. 09.08.2001.
4. Federal'nyy zakon ot 18.03.2019 № 34-FZ «O vnesenii izmeneniy v chasti pervuyu, vtoruyu i stat'yu 1124 chasti tret'yey Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii» (vstup. v silu s 01.10.2019) // *Rossiyskaya gazeta.* № 60. 20.03.2019.
5. Federal'nyy zakon ot 31 dekabrya 2017 № 482-FZ «O vnesenii izmeneniy v otchel'nyye zakonodatel'nyye akty Rossiyskoy Federatsii» (vstup. v silu s 09.01.2018) // *Rossiyskaya gazeta.* № 1. 09.01.2018. Postanovleniye Pravitel'stva Rossii ot 01.11.2012 №1119 «Ob utverzhdenii trebovaniy k zashchite personal'nykh dannykh pri ikh obrabotke v informatsionnykh sistemakh personal'nykh dannykh».
6. Prikaz Federal'noy sluzhby bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii ot

10 iyulya 2014 g. N 378 g. Moskva «Ob utverzhdenii Sostava i soderzhaniya organizatsionnykh i tekhnicheskikh mer po obespecheniyu bezopasnosti personal'nykh dannykh pri ikh obrabotke v informatsionnykh sistemakh personal'nykh dannykh s ispol'zovaniyem sredstv kriptograficheskoy zashchity informatsii, neobkhodimyykh dlya vypolneniya ustanovlennykh Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii trebovaniy k zashchite personal'nykh dannykh dlya kazhdogo iz urovney zashchishchennosti». Zaregistrirovan v Minyuste RF 18 avgusta 2014 g. № 33620.

7. Informatsionnyye tekhnologii. Slovar'. Chast' 37. Biometriya [Tekst]: GOST ISO/IEC 2382-37-2016. Vved. 2016. M.: Standartinform, 2016.

8. Raz'yasneniya Roskomnadzora ot 02.09.2013 «O voprosakh otneseniya foto- i video- izobrazheniya, daktiloskopicheskikh dannykh i inoy informatsii k biometricheskim personal'nym dannym i osobennosti ikh obrabotki» // [Elektronnyy resurs]: Sayt Federal'noy sluzhby po nadzoru v sfere svyazi, informatsionnykh tekhnologiy i massovykh kommunikatsiy URL: <https://pd.rkn.gov.ru/press-service/subject1/news2729/> (Data obrashcheniya 09.10.2019).

9. Tarasenko O.A. Digital transformation of the banking and payment systems of Russia // *Entrepreneurial law.* 2019. N 3.

10. Vengerovskii E.L. Innovatsii internet-bankinga kak faktor konkurentosposobnosti kreditnykh organizatsii na sovremennom rynke bankovskikh uslug // *Bankovskoe pravo.* – 2018. – № 1. – S. 47-52